



P U T U S A N

Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Jalius Panggilan Tepok
Tempat Lahir	:	Abai
Umur/Tgl Lahir	:	31 tahun / 28 April 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan SBH Kabupaten Solok Selatan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yul Akhyari Sastra S.H., Guntur Abdurrahman S.H.,M.H., Dini Puspita Sari S.H., dan Aristo Febril Indra S.H., adalah advokat/pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Palito Law Firm yang beralamat di Jalan Dr. Mohammad Hatta Nomor 11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Oktober 2019 dibawah register 83/SK/PH/X/2019/PN Kbr

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 8 Juni 2020 Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 11 Mei 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 September 2019, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 15 /Padang Aro/Eku.1/08/2019, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan sebagai berikut:



Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Jalius Alias Tepok pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Desember tahun 2018 bertempat di di Rumah Terdakwa Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah ” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknyata-tidaknyata dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay menghubungi saksi Gusma Deri Pgl Adek untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 30 Jerigen atau 900 (sembilan ratus) liter, atas permintaan tersebut Saksi Gusma Deri Pgl Adek berusaha untuk menyediakan solar sebanyak 30 Jerigen, kemudian Saksi adek menghubungi Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay dan mengatakan “ Dimana minyak tersebut diturunkan “ dan Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay menjawab minyak tersebut diturunkan dan disimpan dirumah Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi Gusma Deri Pgl Adek menurunkan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut dirumah Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen atau 810 (delapan ratus sepuluh liter) untuk disimpan dan minyak tersebut akan digunakan untuk ke lahan atau ke tambang sesuai dengan kebutuhan dari Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay.
- Bahwa Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay menitipkan minyak tersebut dirumah Terdakwa, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut milik Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay dan disimpan dirumah terdakwa sebelum diantar ke lahan untuk kegiatan penambangan.
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tidak dapat disimpan dirumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai izin penyimpanan.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut diantar dan disimpan oleh saksi Gusma Deri Pgl Adek pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dirumah terdakwa, kemudian Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah melakukan pengecekan kerumah tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 27 Jerigen.

- Bahwa terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin penyimpanan dari pihak yang berwenang.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang penggunaannya untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Jalius Alias Tepok pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Desember tahun 2018 bertempat di di Rumah Terdakwa Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Mereka yang sengaja memberi kesempatan, Sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan ” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Jumedni Pgl Datuak Alay menghubungi saksi Gusma Deri Pgl Adek untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 30 Jerigen atau 900 (sembilan ratus) liter, atas permintaan tersebut Saksi Gusma Deri Pgl Adek berusaha untuk menyediakan solar sebanyak 30 Jerigen, kemudian Saksi adek menghubungi Saksi

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Jumedi Pgl Datuak Alay dan mengatakan “ Dimana minyak tersebut diturunkan “ dan Saksi Jummedi Pgl Datuak Alay menjawab minyak tersebut diturunkan dan disimpan dirumah Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi Gusma Deri Pgl Adek menurunkan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut dirumah Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen atau 810 (delapan ratus sepuluh liter) untuk disimpan dan minyak tersebut akan digunakan untuk ke lahan atau ke tambang sesuai dengan kebutuhan dari Saksi Jummedi Pgl Datuak Alay.

- Bahwa Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay menitipkan minyak tersebut dirumah Terdakwa, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut milik Saksi Jummedi Pgl Datuak Alay dan disimpan dirumah terdakwa sebelum diantar ke lahan untuk kegiatan penambangan.

- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tidak dapat disimpan dirumah terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai izin penyimpanan.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut diantar dan disimpan oleh saksi Gusma Deri Pgl Adek pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib dirumah terdakwa di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dirumah terdakwa, kemudian Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah melakukan pengecekan kerumah tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 27 Jerigen.

- Bahwa terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin penyimpanan dari pihak yang berwenang.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang penggunaannya untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi secara tertulis tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*Obscur Libelum*) serta menyesatkan (*misleading*) terkesan dipaksakan.
2. Uraian Peristiwa dalam Surat Dakwaan yang tidak ada korelasi dengan Pasal yang didakwakan;
3. Surat Dakwaan tidak menguraikan mengenai Penyertaan (*deelneming*) dan Peran pihak-pihak yang diuraikan pada dakwaan;
4. Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa JALIUS adalah kekeliruan
5. Penyidikan tidak menghormati Hak Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 23 Maret 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-15/PDG-ARO/Eko.2/03/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jalius Panggilan Tepok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 53 Huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jalius Panggilan Tepok dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
27 (dua puluh tujuh) jirigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar.
Dirampas negara .
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 11 Mei 2020, yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jalius Panggilan Tepok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar;
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Nomor 11/Akta Pid.Sus/2029/PN Kbr tanggal 18 Mei 2020 dan Nomor 11.a/Akta Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2020, serta Pernyataan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 09 Juni 2020;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 11 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Koto Baru telah menimbang dan memutus perkara *a quo* berdasarkan fakta yang keliru dan Pengadilan merubah fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan;
2. Pengadilan Negeri Koto Baru telah keliru dan sesat menganalisa dan menyimpulkan fakta persidangan, keliru menilai alat bukti dan mengabaikan fakta-fakta yang telah jelas terbukti dan sangat menentukan bahwa Terdakwa terbukti tidak bersalah;
3. Pengadilan Negeri Koto Baru keliru pertimbangan hukumnya karena menjatuhkan putusan pembedaan tidak berdasarkan fakta yang benar sesuai dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan KUHP;

Adapun Argumentasi yang menjadi dasar keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Majelis Hakim Perkara, dapat Pembanding uraikan sebagai berikut:

1. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TIDAK MENIMBANG DAN MEMUTUS BERDASARKAN FAKTA YANG SEBENARNYA TERUNGKAP PADA PERSIDANGAN

Bahwa pada pertimbangan putusan terdapat fakta-fakta yang tidak sesuai dan bertolak belakang antara yang tertuang pada persidangan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan (*rekaman fakta persidangan terlampir dalam CD*), berikut kami rangkum perbedaan fakta antara keterangan saksi yang sebenarnya dan yang dituangkan pada putusan dalam tabel di bawah ini:

a. FAKTA YANG TERTULIS PADA PUTUSAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA

Fakta tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Kbr.	Fakta sebenarnya yang terungkap pada persidangan (sesuai rekaman pemeriksaan
--	--



	persidangan)
1) Keterangan saksi Jummedi Panggilan Datuak Alay tertulis Pada halaman 18-20 Putusan: - Bahwa saksi bayar sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi Gusma Deri; - Bahwa sebelumnya sudah pernah juga saksi Gusma Deri Panggilan Adek mengantarkan minyak dengan jerigen untuk saksi diletakkannya di teras rumah Tepok; - Bahwa 3 kali saksi Gusma Deri Panggilan Adek mengantarkan minyak solar berjerigen di teras rumah Tepok; - Bahwa setahu saksi ada 27 Jerigen minyak solar yang diantarkan oleh saksi Gusma Deri Panggilan Adek terakhir kalinya dan jerigen berisi solar terletak di rumah Tepok beberapa hari lamanya; - Bahwa di teras rumah mertuanya Tepok saksi Gusma Deri panggilan Adek menurunkan Jerigen bahan bakar minyak jenis solar	1) Seluruh keterangan saksi Jummedi yang tertulis pada putusan mengarah kepada terdakwa adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, adapun keterangan saksi Jummedi Datuak Alay yang sebenarnya adalah: - Bahwa saksi tidak tahu mengapa tepok (jalius) sampai menjadi terdakwa (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:08:35-00:08:37) - Bahwa SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM PESANAN SAKSI DILETAKKAN DI RUMAH TEPOK (JALIUS) (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:14:30-00:14:34) - Bahwa saksi tidak ada melihat derigen di rumah mertua tepok namun tahunya setelah bbm tersebut di bawa polisi (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:16:50-00:17:30); - Bahwa SAKSI TIDAK



tersebut, sedangkan rumah Tepok adalah seberang jalan dengan rumah mertuanya tersebut; - Bahwa diletakan di teras rumah Mertua Tepok, karena di tempat tersebut mudah untuk menurunkan jerigen bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut; - Bahwa ada pembicaraan antara saksi dengan saksi Gusma Deri Panggilan Adek penjual bahan bakar minyak Jenis Bio solarnya di teras rumah tukang ojek tersebut, di samping rumahnya, saksi minta 3 (tiga) jerigen saja pesanan saksi; - Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut tidak diletakan di rumah saksi, karena saksi sering tidak ada dirumah, maka saksi katakan pada saksi Gusma Deri Panggilan Adek agar menurunkan Jerigen bahan bakar minyak jenis bio solarnya di teras rumah tukang ojek tersebut; - Bahwa saksi beli dengan sembunyi-sembunyi karena	TAHU SIAPA YANG MELETAKKAN BBM TERSEBUT DI RUMAH TEPOK, tidak tahu berapa jumlah derigennya dan berapa harga keseluruhannya (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:17:14-00:17:57) - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Adek (Gusma Deri) meletakkan bbm tersebut di rumah tepok (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:21:21-00:21:33); - Bahwa sewaktu masih berurusan dengan Adek setiap transaksi sebelumnya dilakukan di rumah saksi sendiri (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:22:07-00:22:15); - Bahwa saksi benar membeli 3 jerigen solar kepada Adek (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:13:26-00:13:32), namun saksi tidak tahu mengapa sisa 24 derigen itu
--	--



saksi mengetahui perbuatan saksi membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan jerigen berukuran 30 liter tersebut adalah perbuatan melawan hukum	diletakkan di rumah tepok, dan juga tidak ada ditanyakan kepada tepok (jalius) (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18); - Bahwa keluarga tepok tinggal di rumah mertuanya karena istri tepok baru melahirkan (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:33:45-00:34:00) - Bahwa profesi adek ini adalah penjual minyak (bbm), Adek ada menjual minyak juga ke orang lain (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:35:28-00:36:29) - Bahwa adek menjual minyak secara sembunyi-sembunyi namun masyarakat abai sudah banyak yang mengetahui (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:37:19-00:37:57); - Bahwa SAKSI TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN RUMAH TEPOK KEPADA
--	---



	ADEK DAN JUGA TIDAK PERNAH MEMPERTEMUKAN ADEK DENGAN TEPOK (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:52:53-00:53:46); - Bahwa SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM DITURUNKAN DI RUMAH MERTUA TEPOK (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18); keterangan lengkap sesuai dengan fakta sebenarnya ada pada rekaman CD dan pada petikan keterangan saksi terlampir:
2) Keterangan Gusma Deri panggilan Adek pada halaman 15-18 Putusan: - Para Pertimbangan Putusan tidak dicatatkan dengan lengkap padahal sangat menentukan, yaitu Gusma Deri menyatakan pada persidangan tidak kenal dengan Terdakwa Jalius dan tidak pernah sekalipun bertemu dengan Terdakwa Jalius; - Pada awal perkenalan saksi	2) Keterangan saksi Gusma Deri yang lengkap dan sesuai dengan fakta sebenarnya: - saksi TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH BERTEMU dengan terdakwa Jalius (tepok) (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08) - Saksi hanya kenal dengan jummedi sudah 2 tahun yang lalu yaitu di spbu muara labuh waktu itu saksi yang meminta no hp terdakwa jummedi (lihat



Jummedi yang meminta nomor HP saksi Gusma Deri - Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi Gusma Deri tertulis "atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu saksi Gusma Deri Panggilan Adek yang menawarkan kepada saya, saya tidak pesan solar padanya dan juga Gusma Deri panggilan Adek yang meletakkan Jerigen Minyak tersebut di rumah Tepok	rekaman saksi Gusmaderi menit 00:08:01-00:08:28); - Saksi pernah beberapa kali mengantarkan minyak ke jummedi sebelumnya yaitu sebanyak 12 jerigen, 15, dan terakhir barang bukti 27 jerigen lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:10:51-00:11:27) diantarkan saat orang shalat subuh (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:38:47-00:39:35) saat itu saksi langsung meletakkan jerigen tanpa ada komunikasi dan sepengetahuan penghuni rumah (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:33:36-00:34:33) - Terhadap keterangan saksi gusma deri, terdakwa jalius memberikan tanggapan "tidak tahu-menahu hal-hal yang diterangkan saksi gusma deri, karena Terdakwa tidak tahu solar punya siapa dan siapa yang mengantar (lihat rekaman saksi mahkota menit 01:54:54-01:55:05), serta Terdakwa tidak kenal dengan saksi Gusma Deri " (lihat rekaman saksi mahkota menit
---	--



	02:07:35-02:07:59) keterangan lengkap sesuai dengan fakta sebenarnya ada pada rekaman CD dan pada petikan keterangan saksi terlampir:
--	--

b. FAKTA YANG MERINGANKAN TERDAKWA TIDAK DICATAT PADA PERTIMBANGAN PUTUSAN

Bahwa Pengadilan tidak mencatatkan seluruh fakta persidangan secara objektif sehingga terdapat kesengajaan membuang fakta-fakta yang sangat menentukan sehingga sangat merugikan bagi pembelaan diri Terdakwa, adapun fakta-fakta yang tidak dicatatkan pada putusan sehingga tidak menjadi pertimbangan kami uraikan sebagai berikut:

- 1)saksi Gusma Deri selaku pemilik dan penjual BBM tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08), sedangkan keterangan polisi yang menangkap (Saut Saul Pasaribu dan Diki Alfalah Nasution) tidak sesuai dengan keterangan Gusma Deri;
- 2)Saksi Jamalus Wali Nagari Abai menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar baik Terdakwa jumedni dan tepok menjual bbm, kemudian saksi juga menyatakan saat melayat ke rumah Jalius/Tepok (saat anaknya meninggal) tidak pernah melihat adanya Penumpukan jerigen bbm (lihat rekaman saksi Jamalus menit 00:22:36-00:22:50), di Nagari Abai ada pedagang minyak ketengan/eceran (lihat rekaman saksi saut&hengki menit 00:33:10-00:34:50);
- 3)Saksi Hengki Sardi menyatakan sepengetahuan saksi tidak ada minyak sebelumnya di kediaman TEPOK, saksi juga menyatakan tidak ada SPBU di dekat nagari abai sebelumnya, melainkan adanya di muara labuh atau di padang aro, sedangkan SPBU yang saat ini sudah ada di nagari abai kurang lebih 3 bulan belakangan ini, Warga abai umunya dan saksi kalau mengisi bahan bakar kendaraan dengan membeli eceran,ada yg berupa pertamini ada yg derigen,menurut saksi hampir di setiap warung di nagari abai



ada menjual BBM ketengan, saksi baru sekali itu melihat adanya solar di rumah TEPOK (JALIUS) (lihat rekaman saksi saut&hengki menit 00:33:10-00:34:50);

4) Berdasarkan seluruh keterangan saksi yang meringankan (7 orang saksi) kesemuanya adalah masyarakat yang sehari-harinya beraktivitas dekat dengan tempat tinggal Terdakwa maupun mertua Terdakwa, semuanya menyatakan:

- Ada banyak masyarakat penjual BBM di Nagari Abai, karena rata-rata pemakaian Setiap satu hari pemakaian Solar yang dibutuhkan oleh kendaraan angkutan hasil kebun adalah rata-rata sebanyak 2 (dua) jerigen/hari dan rata-rata masyarakat yang bekerja dengan menggunakan mobil angkutan mengangkut hasil kebun setiap hari rata-rata membeli minyak 1-2 jerigen ke pedagang eceran atau ada yang mengantarkan (lihat rekaman saksi A De Charge menit 00:07:41-00:09:23)
- Namun semuanya tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa pernah melakukan kegiatan pengangkutan, penjualan atau penyimpanan BBM, adapun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir lihat rekaman saksi A de Charge menit 00:09:35-00:09:47);
- Bahwa para saksi dan masyarakat di Nagari Abai setiap membeli Solar untuk keperluan kendaraan angkut pertanian sebanyak 1-3 jerigen kepada pengecer atau orang yang mengantar tidak ada pernah ada surat-surat (lihat rekaman saksi A de Charge menit 00:16:50-00:17:02) (lihat rekaman saksi A de Charge 00:36:05-00:36:22);

**c. KETERANGAN SAKSI YANG SALING BERTENTANGAN
DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN**

Bahwa terdapat pertentangan antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum dan pertentangan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat yang merupakan akta otentik yaitu Putusan Pengadilan, berikut kami uraikan:



1) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky alfalah dan Gusma Deri, kami uraikan pada tabel berikut:

perihal	saksi Saut Paul	saksi Dicky Alfalah Nasution	saksi Gusma Deri
hubungan penangkapan minyak dari Rozi dengan saksi Gusma Deri (Adek)	tidak ada hubungan, bahkan saksi tidak kenal/ tidak tahu dengan saksi Gusma Deri (lihat rekaman saksi saut&hengki menit 00:26:10-00:26:26);	pengembangan perkara dari Rozi mengarah ke Gusma Deri	tidak ada hubungan Minyak yang dibawa saksi Gusma Deri dengan Rozi
hubungan Terdakwa dengan minyak yang dibawa oleh Rozi	Tidak ada hubungan dengan Penangkapan Rozi, akan tetapi dari Penangkapan Rozi diperoleh keterangan minyak diantarkan kepada Tepok di Nagari Abai sebanyak 40 Jerigen namun yang ditemukan sebanyak 37 Jerigen (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:50:35-00:58:22)	Pengembangan perkara dari Rozi ke Gusma Deri lalu kemudian mengarah ke Terdakwa Jummedi	tidak ada hubungan Terdakwa Tepok dengan Minyak yang dibawa Rozi, bahkan saksi Gusma Deri tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Jalius (Tepok)) (lihat rekaman saksi gusmaderi menit 00:33:00-00:33:07)
Perjalanan Mobil Rozi	minyak sudah diantar ke Nagari	Penangkapan di Padang Aro,	tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditangkap	Abai sebanyak 40 jerigen (logikanya sebelum mobil ditangkap di Padang Aro mobil Rozi dari Nagari Abai, berarti perjalanan mobil dari Muaro Labuh → Padang Aro → Nagari Abai → balik lagi ke Padang Aro) karena tujuan ke sungai penuh melewati Persimpangan di Padang Aro, sedangkan jarak Padang Aro Nagari Abai adalah ±40 Km, maka perjalanan pulang pergi Padang Aro- Abai ± 80 Km.	Mobil Rozi datang dari SPBU Muara Labuh hendak menuju Sungai Penuh (tidak ada mengantarkan ke Nagari Abai karena Nagari Abai beda jalur dari Muara Labuh tujuan sungai penuh tidak melalui Nagari Abai yang jaraknya masih ± 40 Km, jika diantarkan maka jarak pulang-pergi ± 80 Km)	dengan angkutan BBM milik Rozi yang ditangkap, saksi langsung yang membeli, mengangkut dan meletakkan BBM di rumah Mertua Jalius (saksi Gusmaderi 00:12:45- 00:13:20)
kejanggalan waktu penangkapan Rozi dan Penyitaan Minyak di tempat Terdakwa	penangkapan barang bukti Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan perkara Rozi yang telah mengantakna BBM Ke Abai	penangkapan barang bukti Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan perkara Rozi yang telah mengantakna	mengantarkan 27 Jerigen Solar pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 05.00 wib. (lihat rekaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sebelum ditangkap, padahal Penangkapan Rozi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	BBM Ke Abai sebelum ditangkap, padahal Penangkapan Rozi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	saksi Gusmaderi menit 00:39:24-00:39:29)
--	---	---	--

2) Secara lengkap sesuai dengan fakta persidangan sebenarnya keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicki Alfalah Nasution, yaitu:

- a) Bahwa Keterangan saksi Saut Paul Pasaribu anggota Polres Solok selatan yang mengamankan 27 Jerigen BBM Solar di rumah Jalius (Tepok), yang pada pokoknya saksi menerangkan: *"berawal menangkap minyak (solar) sebanyak 195 Galon yg dibawa oleh Oji (Terpidana Rozi), sesampai di kantor (polisi) di interogasi dan didapat jawaban dari Oji bahwa minyak (solar) akan dibongkar di Abai, setelahnya bersama kasat dan beberapa orang anggota (polisi) pergi ke Abai ke tempat saudara TEPOK, saksi dengan TEPOK tidak begitu tahu*



(lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:05:10-00:06:49) (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:07:05-00:07:54), saksi datang ke abai sore hari, OJI ditangkap malam hari dan menuju kediaman TEPOK pagi harinya setelah menjelaskan kepada kasat mengenai pengembangan kasus OJI, saksi menjelaskan Malam hari Oji ditangkap dan langsung di Interogasi kemudian Siang harinya baru menuju kediaman TEPOK (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:22:27-00:23:48), OJI jelas menyebutkan untuk siapa saja BBM tersebut dan nama TEPOK adalah salah satu yg disebut OJI namun saksi tidak mengetahui nama asli dari TEPOK tersebut, SAKSI TIDAK TAHU DENGAN ORANG BERNAMA GUSMADERI PANGGILAN ADEK (lihat rekaman saksi saut&hengki menit 00:26:10-00:26:26), saat Oji di interogasi baru didapat nama TEPOK, diperoleh keterangan dari tersangka OJI yang mengakui bahwa TEPOK mengambil Solar sebanyak 40 Galon (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:43:10-00:45:55), OJI membawa 195 Jerigen BBM saat ditangkap dan sudah diturunkan di rumah TEPOK sebanyak 40 Jerigen namun hanya ditemukan sebanyak 37 Jerigen solar di kediaman TEPOK pada saat penangkapan" (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:50:35-00:58:22);

b) Bahwa Keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution anggota Polres Solok selatan yang mengamankan 27 Jerigen BBM Solar di rumah Jalius (Tepok), yang pada pokoknya saksi menerangkan: "bahwa penangkapan minyak berawal dari PENGEMBANGAN PERKARA ROZI YANG KEMUDIAN INFORMASI MENGARAH KE SAKSI GUSMA DERI (Adek) dari Gusma Deri kemudian berkembang ke Terdakwa Jummedi, penangkapan mobil Rozi di depan kantor Bupati Padang Aro sekitar pukul 02.00 wib yang mana mobil waktu itu datang dari SPBU Muara Labuh hendak menuju Sungai Penuh, mobil tersebut adalah milik Rozi sedangkan yang punya barang



bukti (minyak solar) adalah orang sungai penuh, Rozi disuruh oleh orang Sungai Penuh”; (rekaman tidak tersimpan), sedangkan keterangan saksi yang tercatat pada Putusan terdapat pada halaman 11 yaitu “bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian informasi tersebut dilakukan pengembangannya, berawal dari bahan bakar minyak jenis Bio Solar dari Rozi, dikembangkan lagi dengan ditanyakan kepada Rozi, Maka Rozi menjawab orang yang menyalurkannya adalah Adek, kemudian disalurkan kepada saudara Jalius Panggilan Tepok”;

c) Sangat aneh, tidak masuk akal dan membuktikan ada yang janggal atau rekayasa antara keterangan Saksi Saut Paul Pasaribu dengan saksi Dicky Alfalah, yaitu:

- Bahwa keterangan mengenai saksi Gusma Deri, saksi Saut Paul Pasaribu tidak mengetahui tentang keterlibatan saksi Gusma Deri sedangkan keterangan Dicky Alfalah Nasution menerangkan pengembangan perkara dari tersangka Rozi mengarah ke Gusma Deri;
- Sangat tidak masuk akal keterangan dua saksi tersebut berbeda, karena keduanya adalah sama-sama anggota kepolisian resort solok selatan yang menjadi saksi dalam penyidikan hingga persidangan perkara Terdakwa Rozi dan sama-sama menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Jalius;

3) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky alfalah dengan keterangan saksi Gusma Deri, berikut kami uraikan:

- a) Saksi Gusma Deri panggilan Adek menerangkan dengan tegas tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jalius Panggilan Tepok (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08);
- b) Gusma Deri panggilan Adek menyalurkan BBM berdasarkan keterangannya tidak ada keterkaitan sedikitpun dengan Rozi, sehingga tidak sesuai dengan keterangan saksi saksi Saut Paul Pasaribu dan saksi



Dicky Alfalah yang menyebutkan pengembangan dari perkara Rozi ke Saksi Adek lalu ke Terdakwa Jalius panggilan Tepok;

4) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky alfalah dengan alat bukti Surat bertanda T.1, berikut kami uraikan:

a) Bahwa yang dimaksud dengan Oji oleh Saksi Saut Paul dan Dicky Alfalah adalah Terpidana Rozi Saputra yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Untuk membuktikan keterangan saksi Saut Saul Pasaribu merupakan keterangan yang tidak benar Penasehat Hukum telah menghadirkan alat bukti surat yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Kbr atas nama Terdakwa Rozi Saputra Panggilan Rozi dan Fitra Hidayat yang telah berkekuatan hukum tetap (alat bukti bertanda T.1);

b) Bahwa alat bukti bertanda T.1 merupakan alat bukti otentik, terang dan jelas isinya. Adapun berdasarkan alat bukti tersebut dapat dilihat dan dibaca seluruh isinya yang keseluruhannya tidak ada berkaitan dengan Terdakwa Jummedi ataupun berkaitan dengan Terdakwa Jalius. Adapun fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti T.1 akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan saksi Dicky Alfalah telah menyebutkan "saksi Saut Paul Pasaribu pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan berserta rakan lainnya melakukan patroli dan menghentikan sebuah mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning ... ,supir terdakwa Rozi dan Terdakwa Fitra Hidayat sebagi Keneknya, jumlah bahan bakar yang diangkut 1 (satu) buah tangki plastik ukuran 750 Liter dan Galon yang ukuran 30 liter sebanyak 195 buah, BBM Solar tersebut di bawa dari Muara Labuh dan



akan dibawa ke sungai penuh” (lihat keterangan saksi pada pertimbangan Putusan/Bukti T.1);

- Bahwa faktanya berdasarkan bukti T.1 pengembangan perkara penangkapan Rozi tidak satupun mengarah kepada Terdakwa, melainkan pihak yang terkait dalam perkara Rozi adalah Syafril Gunadi dan Khairul Fadli, keduanya berstatus sebagai saksi dan telah memberikan keterangan pada persidangan perkara Rozi (keterangan tercatat pada putusan/bukti T.1);

- Bahwa tercatat pada pertimbangan putusan/Terdakwa Rozi Saputra dan Terdakwa Fitra Hidayat pada keterangannya yang termuat pada Putusan Perkara Pidana Nomor 16/ Pid.B/LH/2019/PN Kbr menyatakan “BBM yang diangkut tersebut dari Muara Labuh dan akan dibawa ke Sungai Penuh”;

2. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TELAH KELIRU DAN SESAT MENGANALISA DAN MENYIMPULKAN FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa pada halaman 32-33 Putusan Perkara *a quo* Pengadilan telah menyimpulkan fakta-fakta persidangan, yang akan kami tanggapi dan bantah karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, yaitu:

a. Dalam pertimbangan Putusan tertulis fakta yang sesat dan keliru, karena tidak ada satupun alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat yang menerangkan Terdakwa Jummedi Datuak Alai menyuruh saksi Gusma Deri meletakan BBM Solar sebanyak 27 Jerigen di teras rumah Jalius berikut kami kutip:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa benar Terdakwa Jummedi Dt Alai menyuruh saksi Gusma Deri Panggilan Adek untuk meletakan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 27 jerigen tersebut di teras rumah saksi Jalius Panggilan Tepok”;*



- Bahwa benar saksi gusma deri panggilan adek telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari 2 (dua) kali meletakkan baha bakar minyak jenis bio solar di teras rumah saksi jalius panggilan tepok atas perintah terdakwa jummedi Dt Alai, alasan Jummedi menyuruh meletakkan bahan bakar minyak tersebut di rumah saksi jalius panggilan tepok tersebut adalah karena ia sering tidak berada di rumahnya”.

Adapun fakta yang sebenarnya pada persidangan adalah:

- Berdasarkan keterangan Saksi Gusma pada persidangan yang menyebutkan ““SAKSI TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN TERDAKWA JALIUS (TEPOK) (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08), saksi kenal dengan Jummedi sudah 2 tahun yang lalu yaitu di SPBU Muara Labuh waktu itu saksi yang meminta no HP Terdakwa Jummedi (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:08:01-00:08:28), pernah beberapa kali mengantarkan minyak ke Jummedi sebelumnya yaitu sebanyak 12 jerigen, 15, DAN TERAKHIR 27 JERIGEN YANG DIANTARKAN SAAT ORANG SHALAT SUBUH (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:38:47-00:39:35) SAAT ITU SAKSI LANGSUNG MELETAKAN JERIGEN TANPA ADA KOMUNIKASI DAN SEPENGETAHUAN PENGHUNI RUMAH”; (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:33:36-00:34:33);

- Selanjutnya keterangan sebenarnya saksi Jummedi Dt. Alai pada persidangan menerangkan ““Bahwa saksi tidak tahu mengapa tepok (jalius) sampai menjadi terdakwa (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:08:35-00:08:37), SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM PESANAN SAKSI DILETAKKAN DI RUMAH TEPOK (JALIUS) (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:14:30-00:14:34), saksi tidak ada melihat derigen di rumah mertua tepok namun tahunya setelah bbm tersebut di bawa polisi (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:16:50-00:17:30), SAKSI TIDAK TAHU SIAPA YANG MELETAKKAN BBM TERSEBUT DI RUMAH TEPOK , tidak tahu berapa jumlah derigennya dan berapa harga keseluruhannya, saksi tidak tahu mengapa Adek (Gusma Deri) meletakkan bbm tersebut di rumah tepok (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:17:14-00:17:57), sewaktu masih berurusan dengan Adek setiap transaksi



sebelumnya dilakukan di rumah saksi sendiri (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:22:07-00:22:15), saksi benar membeli 3 jerigen solar kepada Adek (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:13:26-00:13:32), namun saksi tidak tahu mengapa sisa 24 derigen itu diletakkan di rumah tepok, dan juga tidak ada ditanyakan kepada tepok (jalius) (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18), **SAKSI TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN RUMAH TEPOK KEPADA ADEK DAN JUGA TIDAK PERNAH MEMPERTEMUKAN ADEK DENGAN TEPOK** (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:52:53-00:53:46), **SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM DITURUNKAN DI RUMAH MERTUA TEPOK**" (lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18);

b. Pertimbangan putusan yang tertulis "*Bahwa benar uang pembelian atas bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 27 jerigen tersebut telah dibayar oleh terdakwa jummedi Dt. Alai kepada saksi Gusma Deri sejumlah Rp. 5.000.000,-*". Atas fakta tertulis tersebut tidak lengkap, sehingga mengaburkan fakta yang utuh yaitu uang senilai Rp. 5.000.000,- tersebut adalah uang yang dipinjam oleh saksi Gusma Deri kepada saksi Jummedi, karena biasanya setiap transaksi minyak yang terjadi antara saksi Gusma Deri dengan saksi Jummedi adalah dengan cara pembayaran uang ditransfer sebelum minyak pesanan diantarkan kepada saksi Jummedi, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi Gusma Deri sebagaimana dikutip "*pada transaksi sebelumnya setiap pembayaran minyak yang dibeli oleh Jummedi dengan cara pembayaran ditransfer dahulu uangnya kepada saksi, namun untuk pengiriman minyak yang terakhir (27 jerigen) terdakwa jummedi tidak bisa mentransfer maka menyuruh memakai uang saksi terlebih dahulu dan dibayar setelah minyak diantar kepadanya, pembayaran terakhir oleh jummedi sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tiga hari kemudian (setelah minyak ditangkap)*"; (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:30:03-00:31:20)

- menurut keterangan saksi jummedi pada persidangan yaitu "*saksi jummedi tidak pernah memesan minyak sebanyak 27 jerigen seperti yang saksi antarkan, akan tetapi Jummedi hanya memesan sebanyak 3 (tiga) jerigen yang telah dijeput oleh saksi Adek*



sebelumnya, yaitu Jerigen yang memiliki tanda tulisan dengan cat dengan kode "JM" (saksi mahkota 01:11:08-01:12:53), bahkan Jummedi pernah bertanya kepada saksi kapan minyak tersebut akan diantarkan namun tiba-tiba saksi mengatakan minyak telah ditangkap polisi dan saksi Gusma Deri meminta saksi Jummedi untuk meminjamkannya sejumlah uang untuk pengurusan minyak yang ditangkap polisi, adapun uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang yang dipinjam oleh saksi Adek kepada saksi Jummedi";

c. Pada pertimbangan putusan yang tertulis "Bahwa benar, saksi gusma deri panggilan adek memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar dari pembelian di SPBU Muara Labuh, dengan cara minta bantuan kepada sopor mobil truck untuk melebihi isi minyak ke tangki mobilnya, untuk selanjutnya disalin oleh saksi Gusma deri panggilan adek ke dalam jerigen, lalu saksi Gusma deri memberkan uang rokok sebagai rasa terimakasih kepada sopir truck tersebut, selanjutnya setelah jerigen-jerigen tersebut diterisi penuh sesuai dengan target pesanan, maka saksi gusma deri panggilan adek akan mengantarkan bahan bakar minyak tersebut kepada orang yang memesan, termasuk kepada Terdakwa Jummedi Datuak Alai".

Adalah fakta yang tidak lengkap dan tidak utuh karena Pengadilan Negeri Koto Baru hanya mengutip keterangan saksi Gusma Deri secara sepihak saja sedangkan keterangan tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut umum, yaitu keterangan saksi Rahmat Ade Putra Roza yang keterangan terdapat pada halaman 12 Putusan perkara a quo yaitu "bahwa kejadian berawal dari ribut-ribut saudara Adek di SPBU Muara Labuh, pada waktu itu saksi melihat ada masyarakat membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan Jerigen dibawanya dengan mobil truck Colt Diesel, lama sekali mengisi Bahan Bakarnya, sehingga pembeli lainnya jadi ribut". Berdasarkan kesaksian tersebut diperoleh fakta yang utuh dan objektif adalah Saksi Gusma Deri juga pernah mengisi secara langsung minyak di SPBU, dengan demikian keterangan saksi Gusma Deri sangat tidak patut dijadikan satu-satunya rujukan mengenai kebenaran fakta yang sesungguhnya;



d. Pada Pertimbangan Putusan fakta yang keliru atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang tertungkap pada persidangan, yaitu yang tertulis "*Bahwa benar pada saat Terdakwa Jalius panggilan Tepok dihubungi oleh saksi Jummedi panggilan Datuak Alay terkait dengan penangkapan bahan bakar minyak sebanyak 27 galon ukuran 30 liter, terdakwa Jalius Panggilan Tepok sudah berada selama satu minggu di rumah*".

Bahwa fakta tertulis pada putusan tersebut tidak benar, adapun fakta sebenarnya yang terungkap pada persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi, yakni:

- Tidak ada satupun alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa telah berada di rumah selama satu minggu di rumah;
- Berdasarkan keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution keduanya menerangkan pada persidangan yang tercatat pada halaman 8 Putusan perkara *a quo* yaitu "*pada saat itu (penyitaan 27 Jerigen Solar) saksi tidak ada bertemu dengan Tepok di rumahnya namun hanya bertemu dengan istrinya*" (lihat Putusan perkara *a quo* pada halaman 11);
- Berdasarkan keterangan Saut Paul Pasaribu yang tidak dicatat pada pertimbangan putusan menyebutkan "*TEPOK tidak berada di lokasi saat kejadian tersebut, setelahnya dibuatkan berita acara didampingi oleh walinagari berisi penyerahan/penyitaan bahan bakar solar tersebut, pada saat kejadian yg bersangkutan tidak mengetahui keberadaan TEPOK namun karena adanya perangkat Nagari maka tetap dilaksanakan melalui walinagari*", sedangkan Yg ada di rumah saat itu hanya istri dari tepok beserta nenek nenek, yg bersangkutan ada menanyakan kepada orang di rumah tersebut namun mereka menyatakan tidak tahu mengenai bbm tersebut; (lihat rekaman saksi Saut Pasaribu & Hengki menit 00:14:31-00:14:39);

e. Pada Pertimbangan Putusan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang tertungkap pada persidangan yang tertulis "*Bahwa benar pada saat barang bukti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 27 galon ukuran 30 liter tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian resort solok selatan, terdakwa Jalius Panggilan Tepok*



bersama istrinya memang berada/tinggal di rumah mertua terdakwa Jalius Panggilan Tepok, yang posisinya tidak jauh dari rumah Terdakwa Jalius Panggilan Tepok” dan “Bahwa benar istri Jalius Panggilan Tepok ada memberitahukan kepada Terdakwa Jalius panggilan tepok terkait penyitaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort solok selatan”.

Bahwa fakta tertulis pada putusan tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai fakta sebenarnya yang terungkap pada persidangan, sedangkan keterangan sebenarnya yang lengkap adalah:

- Fakta berdasarkan keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution keduanya menerangkan pada persidangan yang tercatat pada halaman 8 Putusan perkara a quo yaitu “pada saat itu (penyitaan 27 Jerigen Solar) saksi tidak ada bertemu dengan Tepok di rumahnya namun hanya bertemu dengan istrinya”;
- Fakta berdasarkan keterangan Terdakwa “bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai masalah 27 Jerigen BBM Solar illegal dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, bahwa Terdakwa mengetahui ada penyitaan pada hari rabu saat pulang dari lokasi (Lahan) diberitahu oleh istri bahwa ada BBM ditangkap di teras rumah mertua karena pada malam senin atau malam Selasa ada orang yg mengantarkan BBM kerumah mertua namun istri dan mertua takut untuk melihat keluar, bahwa Terdakwa terkejut dan merasa ada yang mau menjebaknya, saat dirinya pulang sampai di rumah minyak solar (27 Jerigen) tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah dibawa oleh polisi, saat bertanya pada istri ketika di rumah lalu istri hanya tahu bahwa isi derigen adalah minyak saja namun minyak jenis apa dan siapa pemiliknya istri saksi tidak mengetahui, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik solar tersebut dan dengan Adek (yang mengantarkan) juga tidak kenal (lihat keterangan saksi mahkota menit 01:54:54-01:55:05);

3. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELIRU PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yang keliru, sehigga telah menyalahi hukum dan keadilan, berikut kami uraikan kekeliruan pertimbangan hukum Pengadilan Koto Baru:



- a. Bahwa pertimbangan hukum pemidanaan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta yang keliru, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya; (fakta-fakta yang keliru telah diuraikan di atas);
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang keliru Pengadilan telah memutus Terdakwa Jalius Panggilan Tepok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- c. Bahwa Penjatuhan Pidana kepada Terdakwa Jalius Panggilan Tepok adalah berdasarkan pertimbangan yang tertuang pada halaman 39-40 Putusan Perkara a quo yaitu:

“menimbang bahwa pada saat Terdakwa Jalius Panggilan Tepok dihubungi oleh saksi Jummedi Dt. Alay (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Jalius Panggilan Tepok menyatakan BAHWA SAAT ITU IA SUDAH (SATU) MINGGU BERADA DI RUMAH MERTUANYA, namun dikaitkan dengan keterangan Jummedi Panggilan Datuak Alay menghubungi Terdakwa Jalius Panggilan Tepok terkait Penangkapan bahan bakar minyak tersebut menurut pengakuan Terdakwa Jalius Panggilan Tepok ia sedang berada di kebun padahal menurut saksi Jummedi Panggilan Datuak Alay ia menghubungi Terdakwa Jalius panggilan Tepok 3 (tiga) hari setelah pihak kepolisian Resor Solok Selatan menemukan barang bukti bahan bakar minyak sebanyak 27 gallon tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Jalius Panggilan Tepok PATUT UNTUK DIDUGA terkait dengan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, hal ini dikaitkan dengan ketimpangan antara pengakuan terdakwa Jalius Panggilan Tepok dengan keterangan saksi Jummedi Panggilan Dt. Alay (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)”

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Jalius Panggilan Tepok telah memenuhi unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

d. Terhadap pertimbangan hukum yang keliru tertulis pada halaman 39-40 Putusan Perkara *a quo* tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pembuktian yang dianut oleh KUHP, merujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHP *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*. Kemudian pada Penjelasan dinyatakan *“ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.”*;

2) Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”* pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari Hukum acara pidana, karena hak asasi manusia bagi seorang terdakwa akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran materiil yang ditemukan haruslah sejalan dengan Hukum Pembuktian dan prinsip-prinsip dalam hukum Acara Pidana;

3) Begitu jelasnya prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis pidana kepada seorang Terdakwa, sehingga undang-undang secara tegas mengatur batasan syarat minimal alat bukti dalam pembuktian dan dengan alat bukti tersebut harus dapat memberikan keyakinan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa yang bersalah sebagai Pelakunya;



4) Merujuk kepada fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, maka telah terang dan jelas pertimbangan hakim tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu:

- a) Tidak ada satupun alat bukti saksi ataupun alat bukti surat yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa benar Terdakwa Jalius Panggilan Tepok dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Penyimpanan 27 Jerigen BBM Jenis Bio Solar yang ditemukan di rumah mertuanya;
- b) Bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan fakta hanya sebatas penemuan 27 Jerigen BBM jenis Bio Solar yang berada di teras rumah mertua Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumah (keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution) yang sesuai dengan keterangan Terdakwa;
- c) Bahwa majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan alat bukti, sebagaimana termuat pada pertimbangan *"bahwa Terdakwa Jalius Panggilan Tepok PATUT UNTUK DIDUGA terkait dengan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut, hal ini dikaitkan dengan ketimpangan antara pengakuan terdakwa Jalius Panggilan Tepok dengan keterangan saksi Jummedi Panggilan Dt. Alay (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)"*
- d) Bahwa dasar pertimbangan yang menyatakan Terdakwa bersalah karena ada ketimpangan keterangan yaitu *"pengakuan Terdakwa Jalius Panggilan Tepok ia sedang berada di kebun padahal menurut saksi Jummedi Panggilan Datuak Alay ia menghubungi Terdakwa Jalius panggilan Tepok 3 (tiga) hari setelah pihak kepolisian Resor Solok Selatan menemukan barang bukti bahan bakar minyak sebanyak 27 gallon tersebut";*
- e) Bahwa perbedaan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Jalius tersebut tidak serta-merta dapat



dijadikan dasar menyatakan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apalagi keterangan tersebut hanya perbedaan hari yang tidak mencolok, karena waktu saksi Jummedi Datuak Alay menelpon Terdakwa dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan saat minyak diamankan oleh Kepolisian Terdakwa tidak sedang berada di rumah (sesuai keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan saksi Diky Alfalah), dengan demikian rentang waktu 3 (tiga) hari yang disampaikan oleh saksi Jummedi memang kekeliruan oleh keterangan saksi Jummedi Datuak Alay, karena faktanya pada tanggal 13 Desember 2018 tepatnya dua hari setelah minyak diamankan kepolisian Terdakwa Jalius Tepok menerima surat Panggilan sebagai Tersangka (minyak diamankan pada tanggal 11 Desember 2018) fakta ini sesuai dengan alat bukti Surat Terdakwa bertanda T.2 yaitu Copy surat Panggilan Tersangka Jalius dari Kepolisian Resor Solok Selatan No. Pol. : S.pgl/167/XII/2018/Reskrim tanggal 13 Desember 2018);

f) Dengan demikian maka dapat dipastikan Majelis Hakim dalam perimbangannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah hanya berdasarkan kekeliruan hari yang disebutkan oleh saksi Jummedi Datuak Alay, merujuk kepada alat bukti surat yang diajukan Terdakwa bertanda T.2, maka dapat dipastikan saksi Jummedi Datuak Alay menghubungi Terdakwa bukanlah 3 (tiga) hari setelah minyak diamankan, melainkan sebelum itu, karena Jummedi menghubungi Terdakwa ketika itu Terdakwa masih di kebun, sedangkan 2 hari setelah minyak diamankan Terdakwa telah berada di kantor Polres Solok Selatan;

e. Majelis Hakim telah Keliru dalam menimbang alat bukti saksi a *de charge* dan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa (T.1 sampai dengan T.4), yaitu:

1) Pertimbangan Hakim pada halaman 41 Putusan Perkara a *quo*, yaitu *"menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan*



Penuntut Umum dan bukti-bukti surat tersebut juga tidak mendukung bantahan terdakwa di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan”;

Terhadap pertimbangan yang keliru tersebut kamianggapi sebagai berikut:

a) Bukti surat bertanda T.1 berupa Copy Putusan Pengadilan Perkara Pidana No. 16/Pid.B/LH/2019/PN Kbr atas nama Terdakwa Rozi Saputra Panggilan Rozi dan Fitra Hidayat Panggilan Dayat yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), adapun alat bukti surat ini telah membuktikan:

- Bahwa dengan alat bukti itu maka keterangan saksi Saut Pasaribu dan saksi Dicky Alfalah Nasution yang memberatkan Terdakwa telah terbantahkan, karena faktanya dalam perkara Terpidana Rozi Saputra (Panggilan Oji) tidak ada satupun terdapat hubungan antara Terpidana dan Terdakwa seperti yang diterangkan oleh saksi Saut dan Dicky;
- Bahwa keterangan saksi Saut Pasaribu dan Dicky Alfalah telah terbukti tidak benar (keterangan palsu) karena telah menyatakan pengembangan perkara minyak ke Terdakwa adalah pengembangan perkara dari Rozi yang menyalurkan minyak ke Adek lalu ke Terdakwa, bahkan rekayasa semakin terlihat dengan keterangan Saut Paul Pasaribu yang menerangkan Jerigen minyak yang diangkut oleh Terpidana Oji dengan menggunakan truck sebagiannya yaitu sebanyak 40 Galon telah diturunkan di rumah Terdakwa, karena berdasarkan alat bukti ini sejumlah 195 galon bbm solar masih utuh dan tidak pernah ada yang diturunkan di rumah Tepok, kemudian ditegaskan seluruh BBM Jenis solar pada Putusan ini akan diangkut ke Sungai Penuh;

b) Bukti T. 2, Copy surat Panggilan Tersangka Jalius dari Kepolisian Resor Solok Selatan No. Pol. : S.pgl/167/XII/2018/Reskrim tanggal 13 Desember 2018, alat bukti surat ini membuktikan:



- Terdakwa dipanggil sebagai Tersangka 2 hanya (dua) hari setelah 27 Jerigen BBM jenis solar diamankan tanpa pernah diperiksa atau dimintai keterangannya sebagai saksi
- Terdakwa lebih dahulu ditetapkan menjadi Tersangka sebelum penetapan Tersangka kepada saksi Jummedi, padahal dalam perkara a quo Terdakwa Jalius Tepok dituduh telah membantu dengan cara memberikan sarana kepada Jummedi untuk menyimpan 27 Jerigen BBM Bio Solar;

c) Bukti T.3 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Jalius panggilan Tepok tanggal 17 Desember 2018. Bukti surat ini telah membuktikan:

- Bahwa penetapan dan pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka dilakukan pada tanggal 13 Desember 2018 hanya berdasarkan keterangan saksi Polisi yang mengamankan Jerigen BBM, yaitu Saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicki Alfalah Nasution;
- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa saat berstatus Tersangka dilakukan tanpa didampingi Penasehat hukum meskipun saat itu Tersangka telah meminta pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan Penasehat hukum;
- Alat bukti surat ini sesuai dengan keterangan Terdakwa;

d) Bukti T.4 yaitu Foto rumah Mertua Terdakwa Jalius Panggilan Tepok (tempat ditemukan 27 Jerigen BBM Bio Solar). Bukti surat ini telah membuktikan:

- Bahwa dari segala sisi dapat terlihat jelas jika terdapat penumpukan Jerigen BBM di kediaman Terdakwa;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika Terdakwa memang benar-benar mengumpulkan atau menyimpan BBM di rumahnya (terutama di teras rumah);
- Berkesesuaian keterangan saksi-saksi penuntut umum dan saksi a de charge yang menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar ada penyimpanan BBM di tempat tinggal Terdakwa ataupun keluarganya memiliki usaha niaga BBM ataupun menyimpan BBM, karena saksi-saksi sering lewat



(hampir setiap hari) dekat rumah Terdakwa dan pernah berkunjung ke rumah kediaman Terdakwa;

2) Pertimbangan Hakim pada halaman 41 Putusan Perkara *a quo*, yaitu “menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Rahmat Dani, Saksi Asahri, saksi Adi Prianto, saksi Abdul Muthalib, saksi Kasmen, saksi Sulgani, dan saksi Jamal, yang kesemuanya saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui dari informasi atau cerita di masyarakat mengenai temuan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di rumah Terdakwa Jalius Panggilan Tepok, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ade charge tersebut tidak mendukung keterangan bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan penyimpanan atas bahan bakar minyak jenis bio solar sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut patutlah dikesampingkan”;

Terhadap pertimbangan sesat dan keliru tersebut kami tanggapi sebagai berikut:

- a) Prinsip dalam Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau proses Pemidanaan yang harus dipahami oleh semua penegak hukum terutama Majelis Hakim adalah “asas Praduga Tidak Bersalah”, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan berdasarkan syarat minimum pembuktian yang telah digariskan oleh KUHAP;
- b) Bahwa dalam perkara *a quo*, syarat minimum pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, karena tidak terdapat satupun alat bukti saksi maupun alat bukti surat yang secara tegas, secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana dengan memberikan sarana kepada Jummedi untuk melakukan tindak pidana penyimpanan 27 Jerigen BBM Bio Solar;
- c) Adapun mengenai bantahan Terdakwa pada pokoknya adalah Terdakwa tidak terlibat, bahkan tidak mengetahui bagaimana bisa 27 Jerigen BBM Bio Solar bersubsidi tersebut bisa sampai di rumah Mertua Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak



kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Gusma Deri Panggilan Adek selaku pihak yang meletakkan minyak tersebut di teras samping rumah mertua Terdakwa, sedangkan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa dari dahulunya tidak pernah sekalipun melakukan aktivitas ataupun menyediakan sarana kegiatan mengangkut, menyimpan ataupun niaga Bahan Bakar Minyak jenis apapun termasuk bio solar;

d) Dengan demikian bantahan tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Terdakwa dengan mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan bukti surat berupa foto rumah mertua Terdakwa;

e) Bahwa berdasarkan alat bukti surat T.4 yang diperlihatkan kepada seluruh saksi meringankan, semuanya membenarkan itu adalah foto rumah mertua terdakwa dan dapat dilihat dari jalan yang biasa dilalui oleh para saksi;

f) Bahwa seluruh saksi yang meringankan termasuk saksi-saksi Penuntut Umum atas nama Jamalus dan Engki Sardi selaku warga yang tinggal dekat dengan rumah mertua Terdakwa menyatakan dengan Tegas dari dahulunya semenjak kenal dengan Terdakwa mereka tidak pernah sekalipun melihat Terdakwa ataupun keluarganya menyimpan atau meletakkan minyak di rumah tersebut, sehingga sangat aneh dan patut dipertanyakan kenapa sampai saksi Gusma Deri selaku orang yang tidak kenal dengan Terdakwa tiba-tiba meletakkan 27 Jerigen Bio Solar di rumah Mertua Terdakwa pada subuh hari tanpa meninggalkan pesan kepada penghuni rumah;

g) Berdasarkan uraian di atas, maka sangat lucu, aneh, tidak logis bahkan sesat pertimbangan majelis hakim yang mengenyampingkan kesaksian seluruh saksi *a de charge* dengan alasan mereka hanya mendengar informasi dan cerita dari masyarakat mengenai temuan 27 Jerigen BBM Bio Solar di rumah Mertua Terdakwa, padahal dihadapkannya saksi tersebut bukan untuk membuktikan mengenai kepemilikan ataupun keberadaan 27 Jerigen BBM Bio Solar di rumah mertua Terdakwa, melainkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa



ataupun keluarganya tidak pernah sekalipun melakukan aktivitas ataupun menyediakan sarana penyimpanan ataupun penjualan BBM;

h) Bahwa bantahan Terdakwa atas tuduhan tidak ada hubungan dengan 27 Jerigen Minyak yang diantarakan oleh saksi Gusma Deri ataupun yang dipesan oleh saksi Jummedi, saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana 27 jerigen Bio Solar itu diletak di teras rumah mertua, meskipun di Nagari Abai banyak masyarakat yang menjual Bahan Bakar Minyak di warung-warung, namun saksi bukanlah salah seorang yang pernah berhubungan dengan jual-beli, simpan menyimpan ataupun usaha pengangkutan minyak, semua bantahan saksi ini telah terbukti dengan adanya keterangan saksi-saksi dan juga bukti foto rumah mertua saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan uraian fakta dan pembuktian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga terbalik dalam memahami maksud pembuktian dalam perkara Terdakwa;

f. Pengadilan telah keliru dalam menganalisa fakta, kekeliruan membuat pertimbangan, kekeliruan menyimpulkan hubungan keterangan masing-masing keterangan saksi dengan keterangan saksi, dan hubungan keterangan saksi dengan alat bukti lain, sehingga Pengadilan keliru dalam membuat pertimbangan fakta. Kekeliruan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur dan membatasi Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan Hukuman yaitu *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"*, Kemudian pada Penjelasannya dinyatakan *"ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang."* Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali*



apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

2) Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;*

3) merujuk fakta persidangan, keterangan yang memberatkan Terdakwa adalah berasal dari keterangan saksi Saut Pasaribu dan keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, termasuk saksi yang juga dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Gusma Deri Panggilan Adek, selain itu keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti surat T.1 yang merupakan alat bukti otentik;

4) Merujuk kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP maka sangat beralasan hukum keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution untuk dikesampingkan, dan merujuk kepada ketentuan Pasal 183 KUHP Juncto Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Terdakwa JALUIS panggilan TEPOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu membantu JUMMEDI dengan menyediakan sarana penyimpanan 27 Jerigen BBM Jenis Solar bersubsidi tanpa izin;



**4. KEANEHAN ATAU KEJANGGALAN PROSES HUKUM DI KEPOLISIAN
HINGGA PERTIMBANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN**

a. PENETAPAN TERSANGKA

1) Bahwa Pemanggilan Tersangka terhadap JALIUS panggilan TEPOK adalah pada pagi hari tanggal 13 Desember 2018 tidak sampai 48 Jam semenjak BBM ditemukan di rumah mertuanya;

2) Penetapan terhadap Tersangka JALIUS tanpa pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sebelumnya terkait dengan penemuan 27 Jerigen BBM Bio Solar di rumah mertuanya, padahal saat minyak tersebut diamankan JALIUS tidak berada di rumah mertuanya sebagaimana keterangan saksi Polisi yang mengamankan;

3) Permintaan JALIUS ingin didampingi Penasehat Hukum saat diperiksa sebagai Tersangka diabaikan oleh Penyidik, bahkan Pemeriksaan sebagai Tersangka lebih dahulu dilakukan dari pada pemeriksaan JALIUS sebagai saksi dalam untuk perkara JUMMEDI;

4) Penetapan Tersangka Jalius lebih dahulu dilakukan dari pada penetapan JUMMEDI sebagai Tersangka, padahal Jalius di tuduh menyediakan sarana bagi Jummedi dalam menyimpan 27 Jerigen BBM Bio Solar yang dibeli oleh JUMMEDI dari Gusma Deri;

5) Pada saat bersamaan proses hukum terhadap pelaku kejahatan tambang ilegal yang menjadi penyebab meninggalnya anak JALIUS pada saat penetapan dirinya sebagai tersangka telah berjalan selama 3 bulan namun belum ada proses terhadap pelaku tambang ilegal atas nama ZULKIFLI, ZULKHAIRI, AGUSMANRI DAN DAFIT CANDRA;

6) GUSMA DERI selaku pihak yang dengan jelas terbukti sebagai orang yang tanpa izin melakukan usaha Pengangkutan dan Perniagaan BBM Jenis Solar bersubsidi (termasuk 27 Jerigen yang diamankan di rumah mertua JALIUS) hanya berstatus sebagai saksi, padahal telah jelas faktanya pada saat penyidikan GUSMA DERI yang mengumpulkan, mengantarkan dan menjual minyak kepada JUMMEDI;

b. PROSES PERSIDANGAN PERKARA



- 1) Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pada eksepsi mengenai keberatan pengabaian hak Tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan, namun keberatan Penasehat Hukum ditolak oleh Pengadilan Negeri Koto Baru;
- 2) Padahal untuk didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan hak Tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAP *"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini"*;
- 3) Bahkan merupakan suatu kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan hak Tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 114 KUHAP menyatakan *"dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP"*
- 4) Dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Indonesia yang diatur oleh KUHAP, hak atas bantuan hukum atau hak tersangka/terdakwa didampingi penasihat hukum adalah suatu kewajiban untuk dihormati dan dilaksanakan dalam proses Penyidikan, wajib memberitahu hak-hak tersangka, bahkan dalam tindak pidana tertentu yang ancamannya berat penyidik wajib menyediakan itu jika tersangka tidak mampu menyediakan sendiri, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP;
- 5) Bahwa hak untuk didampingi Penasehat Hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 3 huruf d UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, *"Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat*



penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

6) Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah meminta agar pemeriksaannya selama penyidikan untuk didampingi Penasehat Hukum dan mencari sendiri Penasehat Hukumnya, namun hal tersebut diabaikan oleh Penyidik, sehingga hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan Tersangka pada tahap penyidikan tidak dipenuhi oleh Penyidik;

7) Bahwa jika hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni: Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “*apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.*”;

8) Bahwa pada pembelaan pledoi Terdakwa, segala kebenaran fakta telah kami sampaikan beserta analisisnya, namun tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru, melainkan Pengadilan hanya meng “*copy paste*” Surat Tuntutan dan mengabulkan tuntutan tanpa pertimbangan yang adil dan berimbang;

9) Dalam pencatatan proses pembuktian yang tertuang pada putusan perkara *a quo* terdapat kesengajaan “manipulasi” fakta, Pengadilan telah merobah bahkan memutar balikan fakta sebenarnya yang telah terungkap pada saat proses pembuktian (secara lengkap perbedaan fakta sebenarnya dengan yang fakta yang tertulis pada pertimbangan putusan telah diuraikan pada sub bab sebelumnya);

10) Hingga saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Saksi Gusma Deri masih sengaja “dilindungi” atau tidak tersentuh hukum, padahal jelas terbukti sejak dari penyidikan hingga saat pembuktian di persidangan sebagai pihak telah melakukan aktivitas mengumpulkan, niaga dan pengangkutan tanpa izin usaha;



11) Pengadilan mengenyampingkan seluruh alat bukti yang diajukan Terdakwa, padahal dengan alat bukti tersebut secara jelas sangat menentukan validitas kebenaran fakta sesungguhnya yaitu Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

12) Bahwa tidak satupun saksi-saksi yang menyebutkan keterlibatan terdakwa dalam menyediakan sarana untuk penyimpanan 27 Jerigen Bio Solar di rumah mertuanya, kecuali saksi anggota polisi yang mengamankan bernama Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution (mengenai keterangan saksi paul dan saksi Dicky telah kami uraikan analisisnya pada sub bab sebelumnya);

c. DUGAAN REKAYASA KASUS

1) Bahwa Terdakwa merupakan orang tua dari almarhumah Fristi Aura Cantika seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban tenggelam dalam lobang galian tambang tanpa izin pada tanggal 29 September 2018 yang berlokasi di Sungai Batang Sangir Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari (korban ada dua orang anak usia 9 tahun);

2) Bahwa dalam keadaan berduka Terdakwa telah menunggu permintaan maaf serta pertanggungjawaban Pemilik Tambang atas tragedi yang menimpa anaknya di lokasi lobang galian tambang, namun karena tidak ada rasa bersalah ataupun permintaan maaf, maka tidak ada jalan lain untuk penyelesaian masalah antara korban dengan pemilik tambang mungkin hanya dapat diperoleh melalui jalur hukum, yakni tepatnya pada tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa membuat Laporan Polisi, dalam pembuatan laporan dan pengurusan masalah ini Terdakwa dibantu oleh saksi Jummedi Datuak Alay (Terdakwa Perkara Pidana Nomor 119) yang juga merupakan paman korban dan orang yang saat itu menyelam ke dalam lobang untuk mengangkat jenazah korban;

3) Meskipun Terdakwa telah membuat laporan polisi pemilik tambang tetap tidak memberikan respon sebagai bentuk rasa bersalah maupun suatu bentuk rasa bertanggungjawab, bahkan tidak ada sedikitpun memperlihatkan sikap berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga Terdakwa, justru alat berat yang



digunakan pada aktivitas tambang tersebut masih beroperasi di Nagari Abai dan para terlapor tetap beraktivitas seolah tidak pernah terjadi sesuatu, bahkan alat berat tersebut lewat dan beroperasi dekat dari rumah orang tua korban lainnya (rumah almarhumah Lani);

4) Bahwa karena merasa khawatir pihak yang dilaporkan adalah orang yang kuat secara ekonomi, memiliki pengaruh besar di Solok selatan serta berpendidikan tinggi, maka pada tanggal 10 Oktober 2018 kedua orang tua korban (Terdakwa) telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menindak lanjuti laporan kasus anaknya yang menjadi korban, maka tim Penasehat Hukum segera melakukan investigasi dan mengunpulkan informasi serta pada tanggal 15 Oktober 2018 Penasehat Hukum mendatangi Mapolres Solok Selatan untuk meminta konfirmasi atas perkembangan laporan korban sehingga diperoleh informasi dari Penyidik *"saat ini antara korban dan terlapor dalam upaya perdamaian (restoratif justice) mengingat antara korban dan terlapor adalah orang satu kampung oleh karena itu akan lebih baik jika persoalan dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan"*, atas adanya upaya perdamaian penasehat hukum tidak keberatan dengan catatan korban benar-benar bersedia menempuh penyelesaian tersebut tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi;

5) Pada saat Penasehat Hukum meminta konfirmasi kepada keluarga korban atas informasi dari penyidik ditemukan fakta *"tidak ada upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan dari terlapor kepada keluarga korban, melainkan terlapor hanya memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada salah seorang orang tua korban, hingga saat ini uang tersebut masih disimpan oleh ayah korban (atas nama Asahri);*

6) Pada hari lainnya salah seorang Terlapor kembali mendatangi rumah orang tua korban namun dalam rangka meminta orang tua korban untuk menanda-tangani surat perdamaian, namun hal tersebut ditolak oleh kedua orang tua korban (termasuk Terdakwa) dengan alasan cara para pelaku tambang (terlapor) yang tidak berempati dan menghargai keluarga korban, bahkan cenderung



mengintimidasi korban. Menurut pengakuan ayah korban kepada penasehat hukum *"dia mendapat kabar dari masyarakat keluarga pelaku mengatakan yang salah bukan kami (pemilik tambang), tetapi korban sendiri yang datang ke lokasi kejadian tanpa kami undang dan mati di sana"*, kemudian tersebar informasi bahwa *"Para Pelaku siap bertarung sampai habis, siap menang ataupun kalah, dan dia punya beking jendral bintang satu di Jakarta"*;

7) Informasi tersebut membuat keluarga korban merasa terintimidasi, karena faktanya para terlapor (Zulkifli biasa dipanggil angku Pili, Zulkhairi dan David Chandra) adalah orang kuat di kampung tersebut, memiliki banyak alat berat untuk usaha pertambangan dan mempunyai pengaruh sangat kuat di Solok Selatan;

8) Bahwa faktanya Laporan orang tua Korban (Terdakwa Jalius) telah dilengkapi dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang terang benderang mengenai aktivitas tambang tanpa izin dan adanya keterlibatan para terlapor (Zulkifli, Zulkhairi, David Chandra dan Agusmanri) pada saat itu telah berjalan lebih dari dua bulan, namun satupun dari para pelaku ataupun alat berat belum ada yang ditindak (masih dalam tahap penyelidikan), maka Keluarga korban kembali melporkan hal ini ke Mapolda Sumbar dan pada tanggal 6 Desember 2018, keluarga korban didampingi penasehat hukum menghadiri gelar perkara di bagian Pengawasan Peniyidikan Reskrim Umum di Mapolda Sumbar;

9) Pasca gelar perkara yang dilakukan di Mapolda Sumbar intimidasi kepada keluarga korban semakin meningkat, hal ini juga terungkap pada fakta persidangan pemeriksaan perkara pidana Terdakwa atas nama Darul Aرسال di Pengadilan Korobaru, dari keterangan saksi diperoleh fakta yaitu salah satu terduga pelaku atas nama Agusmanri pernah menyampaikan kepada ibu korban (nama Yelni) *"perkara ini sudah tenang, kenapa diungkit-ungkit lagi, sudah tahu lawan orang kuat, nanti bisa keluar isi perut kamu"* dan keterangan Terdakwa Darul pada pokoknya menyampaikan terlapor atas nama Zulkifli pernah bicara ke Terdakwa Darul *"perkara ini kenapa diungkit-ungkit lagi, kalau mau perang saya siap, saya*



punya banyak alat berat (ekskavator) habis pun satu untuk urusan ini tidak masalah”, selanjutnya Darul juga menerangkan “salah seorang terlapor atas nama David Chandra tiba-tiba datang kepada Terdakwa Darul membawa kwitansi dan meminta Darul menanda tanganinya sebagai bukti sewa alat berat miliknya, padahal saat itu telah berjalan penyelidikan dan pemeriksaan para terlapor kasus tewasnya anak di lobang galian ekskavator yang tanggalnya dibuat mundur”;

10) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan lambatnya tindakan penegakan hukum atas laporan Terdakwa (ayah korban) membuat orang tua korban merasa tidak diperlakukan dengan adil, maka korbanpun membuat pengaduan ke Kantor Komnas HAM atas kasus meninggalnya anak meraka, patut diduga ada oknum aparat yang tidak senang atas upaya hukum dan laporan yang diajukan oleh orang tua korban, sehingga pada malam hari tanggal 11 Desember 2018 (sebagaimana uraian dalam dakwaan) telah terjadi penyitaan BBM jenis solar di rumah mertua Terdakwa, yang mana seketika setelah itu Terdakwa ditetapkan menjadi tersangka padahal saat itu Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan dan juga tidak berada di rumah mertuanya;

11) Bahwa pada pagi hari tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa bersama ayah korban lainnya (Asahri) diminta oleh penyidik untuk datang ke Mapolres Solok Selatan dalam rangka memberikan keterangan tambahan terkait kasus meninggalnya anak korban, setelah memberikan keterangan tambahan Terdakwa langsung diberikan surat Panggilan untuk diperiksa sebagai Tersangka perkara *a quo*, walaupun faktanya Terdakwa belum pernah diperiksa baik sebagai pelapor ataupun sebagai saksi;

12) Setelah Terdakwa (ayah korban) telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam waktu tidak sampai 48 jam sejak penyitaan BBM Jenis solar di rumahnya, terdakwa dipanggil sebagai Tersangka untuk dimintai keterangannya, pada saat itu Terdakwa meminta waktu agar dapat diampingi oleh Penasehat Hukum, namun karena Penyidik saat itu mengatakan kepada Tersangka *“lain waktu saja didampingi Penasehat Hukum juga bisa, saat ini tetap diperiksa*



saja walau tanpa didampingi penasehat hukum”, karena Tersangka saat itu tidak mengerti mengenai haknya akhirnya mengikuti saja keinginan Penyidik dan diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum. Hingga saat ini Terdakwa telah dihadapkan kasusnya pada persidangan, namun pada sisi lain Terlapor atas nama Zulkifli, Zulkhairi, David Chandra dan Agusmanri saat ini masih bebas tidak tersentuh, alat berat yang digunakan untuk menggali lobang galian tambang tempat anak korban sudah tidak jelas keberadaannya;

13) Faktanya di Nagari Abai hampir seluruh masyarakat biasa membeli BBM dengan menggunakan jerigen baik dengan cara langsung datang ke SPBU ataupun melalui orang lain yang menjual dengan cara mengantarkan langsung BBM sampai ke lokasi dengan jerigen, dan seluruh pembelian BBM tersebut adalah BBM bersubsidi, hal ini karena di daerah tersebut tidak ada SPBU sehingga sangat lumrah masyarakat membeli BBM dalam jumlah banyak menggunakan jerigen;

14) Bahwa kami Penasehat Hukum menyadari jika dilihat dari sudut pandang hukum secara sempit, antara kasus yang menjerat Terdakwa pada perkara *a quo* dan kasus meniggalnya anak Terdakwa adalah dua hal yang berbeda, namun sangat “naif” dan tidak adil serta tidak logis rasanya jika kita menutup mata, bersikap apatis dan tidak mencoba untuk menggali tentang adanya keterkaitan yang erat antara kedua kasus tersebut, karena faktanya yang saling berhadap-hadapan dalam kasus ini adalah orang tua korban yang berlatar belakang pendidikan rendah (tidak tamat SD) berekonomi lemah dengan Para Terlapor Pengusaha tambang yang memiliki pengaruh sosial ekonomi sangat kuat dan berpendidikan tinggi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pada memori banding ini, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar secara utuh, adil dan bijaksana dalam menimbang dan memutus perkara ini serta berkenan memutus Membebaskan Terdakwa Karena Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar ketentuan 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, dan kami berdoa agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk agar mampu dengan keyakinan berikhtiar untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus perkara ini. Amin.

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Mei 2020, yang pada pokoknya bearbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah memutus perkara yang sesuai dengan tuntutan (pasal sama) dari Penuntut Umum namun Penuntut Umum kurang sependapat dengan lamanya pidana badan atau straafmat serta besaran pidana denda yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili Perkara ini terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada Pengadilan Negeri Koto Baru tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa dalam putusan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang telah “melukai rasa keadilan masyarakat”.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada Pengadilan Negeri Koto Baru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan yang terjadi, dimana dalam fakta Persidangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya penemuan BBM di rumah mertua dari terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen isi 30 liter/jerigen pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018



sekira pukul 20.00 Wib di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kec. Sungai Batang Hari (SBH) Kabupaten Solok Selatan oleh saksi Saut Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution dan beberapa anggota Polres Solok Selatan.

➤ Bahwa benar dalam penemuan BBM jenis bio solar sejumlah 27 Galon tersebut disaksikan oleh Wali Nagari Abai yaitu saksi Jamalus Pgl Inyik Rajo Tuo dan beberapa masyarakat di sekitar termasuk saksi Hengki Sardi, dan ketika ditanyakan kepada orang yang ada di rumah terkait dengan penemuan BBM tersebut berserta izin penyimpanan dari BBM tersebut, orang yang ada dalam rumah tersebut menjawab tidak mengetahui terkait dengan minyak tersebut dan tidak bisa menunjukkan izin penyimpanannya begitupun terdakwa karena pada saat penemuan BBM jenis bio solar tersebut sedang diluar mendulang emas.

➤ Bahwa benar saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dirumah terdakwa, kemudian Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah melakukan pengecekan kerumah tersebut. Sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 27 Jerigen.

➤ Bahwa benar berdasarkan dari keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan, penemuan BBM jenis Bio Solar bersubsidi di rumah terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama terpidana Rozi Pgl Ozi yang membawa minyak jenis Bio Solar sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) jerigen isi 30 liter menggunakan mobil Dump Truck dan terhadap perkara tersebut sudah diputus pengadilan Negeri Koto Baru.

➤ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Jumedni Pgl Datuak Alay (berkas terpisah) menghubungi saksi Gusma Deri Pgl Adek



untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 30 Jerigen atau 900 (sembilan ratus) liter, atas permintaan tersebut Saksi Gusma Deri Pgl Adek berusaha untuk menyediakan solar sebanyak 30 Jerigen namun hanya tersedia 27 (dua puluh tujuh) jerigen, kemudian Saksi adek menghubungi Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay dan mengatakan “Dimana minyak tersebut diturunkan “ dan Saksi Jumedi Pgl Datuak Alay menjawab minyak tersebut diturunkan dan disimpan di rumah tukang ojek (rumah mertua Terdakwa yang terdakwa tinggal disana bersama istri dan anak-anaknya). Atas informasi tersebut saksi Gusma Deri Pgl Adek menurunkan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut di rumah terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen atau 810 (delapan ratus sepuluh liter).

- Bahwa benar saksi Gusmaderi Pgl Adek membeli minyak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) galon atau 810 (delapan ratus sepuluh liter) untuk saksi Jumadi Pgl Datuak Alai di SPBU Muara Labuh dengan cara mengupah mobil orang untuk mengisi lebih pada tangki mobilnya dan lebihnya yang diambil oleh saksi Pgl Adek untuk dijual kepada saksi Pgl Datuak Alai.
- Bahwa benar terhadap BBM jenis bio solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen isi 30 liter dibayar oleh saksi Pgl Jumedi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan masih berutang saksi Pgl Jumedi terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang sekarang belum ada dibayar.
- Bahwa benar sebelum mengantarkan minyak solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) galon, saksi Gusmaderi Pgl adek pernah mengantarkan minyak solar sebanyak 12 (dua belas) galon dan 15 (lima belas) galon ke saksi Pgl Datuak Alai dan setiap pengantaran ditaruh ditempat yang sama (tempat ditemukannya BBM Bio Solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen isi).
- Bahwa benar Saksi Jumedi Pgl Datuak Alai selalu menyampaikan untuk menitipkan minyak yang selalu dipesannya kepada Saksi Pgl Adek di halaman rumah mertua



terdakwa yang terdakwa bersama-sama anak istrinya juga tinggal disana.

➤ Bahwa benar seluruh saksi Ad Chart (yang meringankan) terdakwa tidak mengetahui dan menyaksikan ketika adanya penemuan BBM di rumah mertua dari terdakwa yang terdakwa juga tinggal bersama anak istrinya disana, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen isi 30 liter/jerigen pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kec. Sungai Batang Hari (SBH) Kabupaten Solok Selatan oleh anggota Polres Solok Selatan.

➤ Bahwa benar di kenagarian Abai banyak orang menjual minyak ketengan termasuk BBM jenis Bio Solar dengan harga pergalon isi 30 liter seharga Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang menjual BBM ketengan tersebut biasanya berdasarkan surat keterangan usaha dari Wali Nagari Abai.

➤ Bahwa benar terkait dengan penemuan dari BBM jenis Bio Solar tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jerigen isi 30 liter tersebut oleh pihak kepolisian resor solok selatan dirumah yang ditinggali terdakwa, terdakwa tidak ada mengkonfirmasi kepada Pihak Kepolisian Resor Solok Selatan terkait penemuan tersebut dan termasuk ketika BBM jenis bio solar tersebut diantar oleh saksi Pgl Adek ketempat dimana terdakwa tinggal, beserta keluarganya dan mertuanya.

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Jumadi Pgl Datuak Alai, terdakwa maupun saksi Pgl Jumadi Pgl Datuak Alai tidak pernah melakukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka terhadap terdakwa maupun saksi pgl Datuak Alai karena anggapan mereka terhadap perkara minyak tersebut bisa didamaikan namun perkara tersebut tetap naik.

➤ Bahwa terdakwa patut menduga bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tidak dapat disimpan dirumah yang terdakwa tinggal bersama keluarganya dan mertuanya karena terdakwa tidak mempunyai izin penyimpanan.



➤ Bahwa berdasarkan pada keterangan ahli poin 14 pada berkas perkara yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan menjelaskan ; Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 23 Undang undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Minyak Bumi, Gas Bumi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan yang dilakukan oleh Badan Usaha wajib memiliki izin Usaha pengangkutan dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri. Menurut Peraturan pemerintah RI nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Pasal 15 untuk mendapatkan Izin usaha Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit memuat : Nama penyelenggara, jenis usaha yang di ajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan, informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

➤ Bahwa berdasarkan pada keterangan ahli poin 15 dalam berkas perkara yang dibacakan oleh penuntut umum di depan persidangan menjelaskan ; Ahli menerangkan bahwa Menurut lampiran Peraturan Presiden RI no 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak konsumen jenis bahan bakar minyak tertentu (BBM bersubsidi) konsumen pengguna untuk jenis Minyak Solar adalah Usaha Mikro, Usaha perikanan , usaha pertanian, transportasi dan layanan umum.

➤-----
Bahwa berdasarkan pada keterangan ahli poin 19 dalam berkas perkara yang dibacakan oleh penuntut umum didepan persidangan menjelaskan ; Ahli menerangkan bahwa Setiap Orang, yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, "Wajib memiliki izin usaha atau perjanjian kerja sama atau rekomendasi SKPD". Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha



Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah atau ditunjuk sebagai Penyalur oleh BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak atau sebagai Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Pihak-pihak, baik yang bertindak “untuk dirinya” maupun atas nama “pihak lain”, apabila terbukti melakukan penyimpangan atas ketentuan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2.-----

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Koto Baru pada Pengadilan Koto Baru tersebut tidak mencerminkan tujuan pemidanaan sebagaimana mestinya, dimana tidak terciptanya keadilan hukum yang berujung tidak akan tercapainya kemanfaatan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum khawatir jika putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut mencederai rasa keadilan pada masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi di Padang menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1.-----

Menerima permohonan Banding ini;

2.-----

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa Jalius Panggilan Tepok tersebut;



3.-----

Menyatakan terdakwa JALIUS Pgl TEPOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang sengaja memberi kesempatan, Sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan ” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 53 Huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

4.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALIUS Pgl TEPOK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5.-----

Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;

6.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) jirigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar.

Dirampas Negara

7.-----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami minakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing dengan surat nomor W3.U.13/479.a/HK.01/V/2020, tanggal 19 Mei 202 dan nomor W3.U.13/479.a/HK.01/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding mereka pada pokoknya hanya mengenai Penerapan Hukum Pasal Dakwaan yang terbukti dan penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Penasihat Hukum mohon pada Majelis Hakim tingkat Banding untuk Membebaskan Terdakwa Karena Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum keberatannya adalah berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Penuntut Umum dalam Tuntutan dan dalam Memori Bandingnya mohon pada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALIUS Pgl TEPOK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Putusannya Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr, tanggal 11 Mei 2020, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jakwa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Jalius Panggilan Tepok, telah tepat dan benar, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr, tanggal 11 Mei 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 11 Mei 2020 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Masrimal, SH. dan Syaifoni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 08 Juni 2020 Nomor 140/PID.SUS/2020/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Adrif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)